

UGEL-Tocache

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N° 000041-2024-UGEL-T

Tocache, 19 ENE 2024

Visto el Informe N° 007-2024-UGEL-T/BS y demás documentos adjuntos;



CONSIDERANDO:

Que, la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, es la Unidad Ejecutora 303 Alto Huallaga del Gobierno Regional de San Martín, encargada de planificar, ejecutar y administrar las políticas públicas y tecnológicas en concordancia con las políticas sectoriales, nacionales emanadas del Ministerio de Educación.

Que, por Decreto Supremo N°015-2002-ED, se crea la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, dependiente administrativamente de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional de San Martín; y en lo técnico funcional al Ministerio de Educación como Entidad rectora, cuyo ámbito jurisdiccional comprende la provincia de Tocache, región San Martín.

Que, mediante Decreto Legislativo N°276, se promulga la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, que en su título preliminar, artículo 1° define el ingreso, los deberes y derechos que corresponden a los servidores públicos que con carácter estable presan servicios de naturaleza permanente en la administración pública, tiene por objeto permitir la incorporación de personal idóneo, garantizar su permanencia, asegurar su desarrollo y promover su realización personal, en el desempeño de su servicio público según calificaciones y méritos.

Que, en concordancia con el artículo 142° del Reglamento de la Carrera Administrativa mediante del Decreto Supremo N°005-90-PCM, señala que los Programas de Bienestar Social dirigidos a contribuir al desarrollo humano del servidor de carrera y de su familia, en lo que correspondan, procurando la atención prioritaria de sus necesidades básicas de modo progresivo mediante la ejecución de acciones destinadas a cubrir los siguientes aspectos de los programas de Bienestar Social mediante la ejecución de acciones destinadas a cubrir diversos aspectos : a) alimentación, referida a lo que el servidor durante la jornada legal de trabajo, es decir, se equipara a una condición de trabajo dado que ese servidor de la carrera necesita durante su jornada laboral ; que según lo establecido en el artículo 17° de la Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público, establece que la administración pública a través



UGEL-Tocache

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”



de las entidades deberá diseñar y establecer políticas para la implementación de modo progresivo programas de Bienestar social dirigidos a sus empleados y familias.



Que, el Decreto Supremo N°110-2002, establece que los programas o actividades de Bienestar Social aprobados en el marco de lo dispuesto en el Decreto Supremo N°005-90-PCM, no tiene naturaleza remunerativa. En una misma línea la Directiva N°002-2014-SERVIR-GDRH. "Normas para la gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos" aprobado mediante Resolución Presidencia Ejecutiva N°238-2014-SERVIR-PE, establece que el Bienestar Social comprende las actividades orientadas a propiciar las condiciones para generar un buen ambiente de trabajo que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores, incluye la identificación de las necesidades de los servidores civiles y el desarrollo de programas de bienestar social, tipo asistenciales, recreativas, culturales, deportivas, celebraciones, entre otros. En torno a las características de un programa de Bienestar sea considerado como condición de trabajo, el Informe Técnico N°199-2014-SERVIR/GPSC, ha señalado lo siguiente:

- No forma parte de la remuneración debido a que su otorgamiento no implica una contraprestación al servicio prestado, sino más bien se entregan a los servidores para el cumplimiento de la prestación de servicios (necesarias e indispensables que facilitan la prestación).
- Será en especies, como condición de trabajo.
- No generan una ventaja patrimonial o enriquecimiento al servidor.
- No son de libre disposición del servidor.



Que, visto lo referido en el párrafo anterior, y con el objetivo de implementar el Programa de Bienestar Social, mediante Resolución Directoral N° 3396-2023-UGEL-T, con el cual se conforma el Comité de Bienestar Social de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache para el presente año, en coordinación con la Oficina de Recursos Humanos, asimismo con la opinión favorable de la oficina de Asesoría Jurídica, así como la Resolución ejecutiva N° 084-2022-GRSM-PGR/GR:, el gobierno regional de San Martín, aprueba el Plan Anual de Actividades para el Programa de Bienestar Social para ser implementado en las entidades del gobierno regional; asimismo, teniendo el convenio colectivo celebrado por el Jefe de la Oficina de Administración y el Sindicato de Trabajadores de la UGEL Tocache . SITUGEL de fecha 22-01-2024.

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR el Programa de Actividades del Plan de Anual de Trabajo Bienestar Social de la Sede Administrativa de la Sede UGEL Tocache para el periodo 2024 que forma parte de la presente resolución.

Artículo Segundo.- APROBAR la DIRECTIVA N° 001-2024-GRSM-DRE-IGEL-T-ADM-RR.HH/BS "Lineamientos del Programa de Apoyo Alimentario y

1030041

UGEL-Tocache

*“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y
de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”*



Complemento Nutricional para los servidores inmersos en el Decreto Legislativo N° 276 de la Sede Administrativa de La UGEL TOCCACHE, a partir de su aprobación de la presente, según disponibilidad presupuestal.



Artículo Tercero.- ENCARGAR al Comité de Bienestar Social para su cumplimiento y ejecución según lo dispuesto en la presente directiva.

Artículo Cuarto.- INCORPORAR, la presente resolución en el Plan Operativo Institucional – POI 2024.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Mag. JORGE DANNY SANDOVAL RUÍZ
Director del Programa Sectorial III
UGEL Tocache